

【일련번호 2】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 수의계약 계약상대자 자격 미준수 및 업무 부적정

소 관 부 서 ○○처, ◇◇처, ◆◆처, ◎◎처, ■■■실

조 치 부 서 ○○처, ◇◇처, ◆◆처, ◎◎처, ■■■실

내 용

1. 업무개요

공단은 예산 집행의 효율성을 도모하고 원활한 사업 추진을 위해 관련 규정에 따라 해당 사업을 수행할 수 있는 자격을 확인하여 과업 이행이 가능한 업체와 계약을 체결하여야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조에 의거 견적제출자의 견적가격과 계약이행능력 등 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 수의계약대상자를 결정한다

「정보통신공사업법」 제3조에 따라 정보통신공사는 정보통신공사업자가 아니면 도급받거나 시공할 수 없고, 같은 법 시행령 제2조에서는 정보통신공사의 범위를 정의하고 있다.

「소방시설공사업법」 제21조에 따라 소방시설공사 등을 도급할 때에는 소방시설업자에게 도급하여야 하며, 같은 법 시행령 [별표 1]에서 소방시설 공사의 범위를 정의하고 있다.

「계량에 관한 법률」 제39조 제3항 및 「측정기기의 교정 및 재교정에 관한 기준」 제3조 제1항에 따라 교정 대상 또는 자율교정 측정기기는 국가교정업무 전담기관(이하 “국가교정기관”이라 한다)으로부터 교정을 받아야 하며,

「국가표준기본법」 제14조 제4항 및 같은법 시행령 제13조 제2항에서는 “국가교정기관”을 산업통상부장관이 고시(“KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령”, 국가기술표준원고시 제2025-9호, 2025. 1. 8.)하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○처, ◇◇처, ◆◆처, ◎◎처는 [표 1]~[표 4]와 같이 자격이 부적정한 업체를 계약상대자로 선정하여 사업을 추진하였다.

1) ○○처(●팀)에서 추진한 ‘옥외보일러실 소방배관 보수’는 「소방시설공사업법 시행령」에 따라 소방시설공사에 해당하고, ‘슬러지공급 펌프 PLC 분리작업’은 「정보통신공사업법 시행령」 제2조에 따라 정보통신공사에 해당하므로, 금액과 상관없이 법정 면허를 보유한 업체가 수행하여야 한다.

그러나 [표 1] “시설 공사업체 법정 면허 미소지 내역”과 같이 각각 일반 소방시설공사업(기계) 또는 전문소방시설공사업, 정보통신공사업 면허를 보유하지 않은 업체(P, Q)를 계약상대자로 선정하여 사업을 추진하였다.

[표 1] 시설 공사업체 법정 면허 미소지 내역(기재 생략)

2) ○○처(△팀)는 2회(2025. 3. 23. / 2025. 7. 28.)에 걸쳐 시행한 ‘대기가스 감지기 교정검사’는 KOLAS 공인업체(가스분석기)와 계약하여야 한다.

그러나 [표 2] “대기가스 감지기 교정검사 실시 내역”과 같이 가스분석기의 교정검사를 수행할 수 없는 업체(A)를 계약상대자로 선정하여 사업을 추진하였다.

그 결과, 실제 제출된 대기가스 감지기 교정검사 성적서는 계약상대자가 직접 수행하여 발급한 것이 아니라, 해당 계약과 무관한 가스분석기 KOLAS 공인업체(B, C)가 업무를 대행하여 발급한 사실이 확인되었다.

아울러 ‘○○○○ 2025년 대기가스 감지기 교정검사’ 사업은 ‘추정가격 1,000만원 이상으로 공단 일상감사 대상에 해당하여 사전 감사를 요청하였으나, 일상감사 처리에 있어 원가(가격)조사를 위해 첨부된 견적서 제출 업체의 자격 여부를 면밀히 검토하지 못한 채 승인 통보하였다.

[표 2] 대기가스감지기 교정검사 실시 내역(기재 생략)

3) ◇◇처 ◆팀(2025. 6. 4.)과 □팀(2025. 4. 21.)은 액체용 전자기 유량계 9대(■ 3, ◆ 6)와 기체용 질량유량계 7대(■ 4, ◆ 3)에 대해 교정검사를 추진하였다.

해당 교정검사는 KOLAS 공인업체(액체용 전자기 유량계, 기체용 질량 유량계)와 계약하여야 한다.

그러나 ◇◇처는 [표 3] “유량계 교정검사 실시 내역”과 같이 액체용 전자기 유량계의 교정 업무는 수행 가능하나 기체용 질량 유량계의 교정 업무는 수행할 수 없는 업체(D, A)와 계약하여 사업을 추진하였다.

그 결과, 실제 제출된 액체용 전자기 유량계(9대) 성적서는 계약상대자(D, A)가 직접 발급하였으나, 기체용 질량 유량계(7대)는 해당 계약과 무관한 KOLAS 공인업체(E, F)에서 발급된 것으로 확인되었다.

[표 3] 유량계 교정검사 실시 내역(기재 생략)

4) ○○처, ◇◇처, ◆◆처에서 추진한 트럭스케일(계근대) 교정검사는 KOLAS 공인업체(전기식 지시 저울)와 계약하여야 한다.

그러나 위 부서들은 [표 4] “트럭스케일(계근대) 교정검사 실시 내역” 과 같이 전기식 지시 저울 교정검사를 수행할 수 없는 업체(G, H, I)와 계약을 체결 하여 사업을 추진하였다.

그 결과, 실제 제출된 트럭스케일(계근대) 교정검사 성적서는 계약상대자가 직접 수행하여 발급한 것이 아니라, 해당 계약과 무관한 KOLAS 공인업체(J, K)로부터 발급된 사실이 확인되었다.

[표 4] 트럭스케일(계근대) 교정검사 실시 내역(기재 생략)

위 관련 법령 및 기준에 따라 해당 공사 면허와 KOLAS(한국인정기구) 공인 자격을 보유한 업체가 시장에 충분히 존재함에도, 계약 상대방의 자격 요건을 철저히 검토하지 않은 채 법정 면허가 없거나 특정 분야의 교정 자격이 없는 무 자격 업체를 계약상대자로 부적절하게 선정하여 사업을 추진하였다.

또한, 관계 법령 및 계약 조건에 따라 계약상대자의 과업 직접 수행 여부를 엄격히 확인·감독하여야 함에도 이를 소홀히 하였고, 그 결과 계약 당사자가

아닌 별도의 공인업체가 대행하여 발급한 교정성적서를 아무런 시정 조치 없이 그대로 수용함으로써 준공 검수 업무를 부적정하게 처리하였다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ◎◎처장, ○○처장, ◆◆처장, ◇◇처장, ■■실장은 시설공사 및 교정검사용역 추진 시 법정 면허와 KOLAS 분야별 자격 요건을 철저히 검토하여 무자격 업체와의 계약 체결을 방지하고, 계약상대자의 과업 직접 수행 여부를 확인하시기 바랍니다.

② 관련자들에게는 “경고” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

【관련자 생략】